5. Cím. Közbeszerzések Tanácsa

A Közbeszerzések Tanácsa a I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott önálló alfejezete. A költségvetési törvény rendelkezése alapján az alfejezet felett a tervezési, előirányzat módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettséget és jogot a Közbeszerzések Tanácsának elnöke látja el.

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben célok érvényesülésének biztosítása érdekében jött létre. A Tanács az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó autonóm államigazgatási szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik.

A 2003. évi CXXIX. Közbeszerzésekről szóló törvény, az európai uniós közbeszerzési irányelvekkel teljes mértékben harmonizált.

A Közbeszerzések Tanácsa figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő ajánlásokat készít és tesz közzé. Vezeti és közzéteszi a békéltetők névjegyzékét, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét.

Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Tanács hivatalos lapjának, illetőleg elektronikus változatának szerkesztéséről és megjelentetéséről. Gondoskodik az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési pályázatoknak az EU hivatalos lapjában történő közzétételéről.

Felügyeli és koordinálja a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatását és továbbképzését. Kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szerveivel és nemzetközi szervezetekkel.

A Tanács tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól beszámolót készít az Országgyűlésnek.

A Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív-koordinatív tevékenységet a Tanács Titkársága látja el. A Titkárság keretében Szerkesztőbizottság működik, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztésével és a hirdetményellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.

A Tanács mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozat meghozatala.

A tagállamként való működés kormányprogramjában a Tanács már korábban felmérte az új feladatok ellátásának várható létszám- és költségigényét. A 2008. évre szóló létszám- és költségvetési igény tehát szoros összhangban van a TMP-ben korábban megfogalmazott igényekkel és a közösségi közbeszerzési irányelvekben megfogalmazott, újszerű feladatokat jelentő elemekkel.

2008. évben a Közbeszerzések Tanácsa kiadási főösszegének értéke: **1802,6 m.Ft;** saját bevétele **1590,0 m.Ft**, a költségvetési támogatás **219,2 m.Ft, melyből 6,6 mFt** fejezeti egyensúlyi tartalék. A Közbeszerzések Tanácsa 2008. évre tervezett létszáma **85 fő.**

Berényi Lajos
a Közbeszerzések Tanácsa elnöke

Dr. Veres János
Pénzügyminiszter